



توصيف المقرر الدراسي (بكالوريوس)

اسم المقرر: مصادر الالتزام
رمز المقرر: 3-2003210
البرنامج: البكالوريوس في الأنظمة
القسم العلمي: قسم الأنظمة
الكلية: كلية الشريعة والأنظمة
المؤسسة: جامعة الطائف
نسخة التوصيف: الخامسة
تاريخ آخر مراجعة: 1446/9/4هـ



جدول المحتويات

- أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي: 3
- ب. نواتج التعلم للمقرر واستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها: 4
- ج. موضوعات المقرر 6
- د. أنشطة تقييم الطلبة 7
- هـ. مصادر التعلم والمرافق: 7
- و. تقويم جودة المقرر: 7
- ز. اعتماد التوصيف: 8



أ. معلومات عامة عن المقرر الدراسي:

1. التعريف بالمقرر الدراسي

1. الساعات المعتمدة: (ثلاث ساعات)

2. نوع المقرر

أ	☐ متطلب جامعة	☐ متطلب كلية	☒ متطلب تخصص	☐ متطلب مسار	☐ أخرى
ب	☒ إجباري	☐ اختياري			

3. السنة / المستوى الذي يقدم فيه المقرر: (الثاني.)

4. الوصف العام للمقرر

يتناول مقرر مصادر الالتزام تعريف الطلاب بالمصادر المختلفة للالتزامات الارادية وغير الارادية والتفرقة بين كل منها، وماهية العقد وتقسيماته المختلفة والبطان المطلق والنسبي وانهاء العقود ونظرية الظروف الطارئة

5- المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

مبادئ القانون

6- المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر (إن وجدت)

لا يوجد

7. الهدف الرئيس للمقرر

تعريف الطالب/ة بالمقصود بنظرية الالتزام والحق الشخصي، والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني، وبيان خصائص الالتزام، وأركانه، وأهمية دراسة نظرية الالتزام، وبيان المقصود بمصادر الالتزام، وتقسيمها الى مصادر ارادية وتسمى بالتصرفات القانونية (كالعقد والارادة المنفردة) ومصادر غير ارادية وتسمى بالوقائع القانونية (كالفعل النافع، الفعل الضار) (المسئولية التقصيرية)، والقانون)، بالإضافة الى بيان تقسيمات العقود، وكيفية انعقاد العقد (التراضي- المحل- السبب- الشكلية)، ودور الإرادة في انشاء العقد مع بيان الجزاء المترتب على تخلف ركن من أركان العقد (البطلان المطلق) وتخلف شرط من شروط صحة العقد (البطلان النسبي أو القابلية للإبطال) وبيان آثار العقد وتسمى بالقوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص (المتعاقدين- الخلف العام- الخلف الخاص- الدائنين العاديين- الغير)، بالإضافة الى بيان المقصود بالمسئولية العقدية، وأركانها (الخطأ العقدي عن فعله الشخصي وعن فعل الغير وعن الأشياء – الضرر بنوعيه المادي والأدبي- علاقة السببية بين الخطأ والضرر) وبيان المقصود بالدفع بعدم التنفيذ وأساسه وشروطه وآثاره، وبيان المقصود بفسخ العقد وشروطه، وأنواعه، وآثاره فيما بين المتعاقدين والغير، وسقوطه، والفرق بين الفسخ والانفساخ. وبيان الفرق

بين انقضاء العقد (الوفاء) وزواله إما (بالانقضاء أو بالانحلال أو الإبطال). بالإضافة إلى توضيح المقصود بالإرادة المنفردة، وتطبيق قواعد العقد على التصرف الناشئ عن الإرادة المنفردة، وبيان التطبيقات التشريعية للالتزام بالإرادة المنفردة (كالوعد بجائزة).

2. نمط التعليم (اختر كل ما ينطبق)

م	نمط التعليم	عدد الساعات التدريسية	النسبة
1	تعليم تقليدي	45 = (15×3) ساعة	100%
2	التعليم الإلكتروني	-	-
3	التعليم المدمج • التعليم التقليدي • التعليم الإلكتروني	-	-
4	التعليم عن بعد	-	-

3. الساعات التدريسية (على مستوى الفصل الدراسي)

م	النشاط	ساعات التعلم	النسبة
1	محاضرات	45	100%
2	معمل أو إستوديو	-	-
3	ميداني	-	-
4	دروس إضافية	-	-
5	أخرى	-	-
الإجمالي		45	100%

ب. نواتج التعلم للمقررواستراتيجيات تدريسها وطرق تقييمها:

الرمز	نواتج التعلم	رمز نتائج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.0	المعرفة والفهم			
1.1	أن يعرف الطالب المصطلحات القانونية الواردة في هذا المقرر.	1ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	الاختبارات النظرية، تقييم الواجبات
1.2	أن يفهم المعلومات والنظريات والاتجاهات الحديثة فيما يتعلق بمصادر الالتزام.	2ع	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات

الرمز	نواتج التعلم	رمز ناتج التعلم المرتبط بالبرنامج	استراتيجيات التدريس	طرق التقييم
1.3	أن يذكر الطالب أوجه الفرق بين المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام، وبيان أنواع الالتزامات المختلفة.	ع3	المحاضرة، الحوار، المناقشة الجماعية	تقييم التكاليفات
2.0	المهارات			
2.1	أن يُطبق الطالب القواعد القانونية تطبيقاً يتفقُ وصحيح القانون.	م1	العصف الذهني	الاختبارات النظرية
2.2	أن يحلل ويُقارن الطالب بين المصادر الارادية وغير الارادية للالتزام	م2	المُحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
2.3	أن يكتسب الطالب القدرة على استيعاب الأحكام القانونية المتعلقة بمصادر الالتزام من حيث طبيعتها القانونية وخصائصها.	م3	المُحاضرة	اختبار + الأعمال الفصلية
3.0	القيم والاستقلالية والمسؤولية			
3.1	أن يتحلى بأخلاقيات المهنة ومراعاة أنظمتها والنزاهة والأخلاق الأكاديمية والالتزام بالسلوك المهني القويم.	ق1	المُحاضرات	بطاقة الملاحظات
3.2	التواصل الفعال مع الآخرين في المشاريع والمبادرات المشتركة والعمل بروح الفريق , ويتحمل المسؤولية من خلال العمل الجماعي.	ق2	العمل الجماعي	التقييم الصفي

ج. موضوعات المقرر

م	قائمة الموضوعات	الساعات التدريسية المتوقعة
1	بيان المقصود بنظرية الالتزام والحق الشخصي والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني، وبيان خصائص الالتزام، وأركانه، وأهمية دراسة نظرية الالتزام.	3
2	بيان المقصود بمصادر الالتزام، وتقسيمها إلى مصادر ارادية وتسمى بالتصرفات القانونية (كالعقد والارادة المنفردة) ومصادر غير ارادية وتسمى بالوقائع القانونية (كالفعل النافع، الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية)، والقانون).	3
3	بيان تقسيمات العقود، وكيفية انعقاد العقد (التراضي- المحل	3
4	ركني السبب- الشكلية، ودور الإرادة في انشاء العقد.	3
5	بيان المقصود بالمسؤولية العقدية، وأركانها)	3
6	(الخطأ العقدي عن فعله الشخصي وعن فعل الغير وعن الأشياء - الضرر بنوعيه المادي والأدبي- علاقة السببية بين الخطأ والضرر	3
7	الاختبار النصفى بيان المقصود بالدفع بعدم التنفيذ وأساسه وشروطه وآثاره	1 2
8	وبيان المقصود بفسخ العقد وشروطه، وأنواعه، وآثاره فيما بين المتعاقدين والغير، وسقوطه، والفرق بين الفسخ والانفساخ.	3
9	بيان آثار العقد وتسمى بالقوة الملزمة للعقد بالنسبة للأشخاص (المتعاقدين- الخلف العام- الخلف الخاص- الدائنين العاديين- الغير).	3
10	بيان الجزاء المترتب على تخلف ركن من أركان العقد(البطلان المطلق) وتخلف شرط من شروط صحة العقد(البطلان النسبي أو القابلية للإبطال)	3
11	بيان الفرق بين انقضاء العقد (الوفاء) وزواله (بالانقضاء أو بالانحلال أو الإبطال).	3
12	بيان المقصود بالإرادة المنفردة، وتطبيق قواعد العقد على التصرف الناشئ عن الارادة المنفردة. وبيان التطبيقات التشريعية للالتزام بالإرادة المنفردة(كالوعد بجائزة).	3
13	المصادر غير الارادية للالتزام وتشمل المسؤولية التقصيرية، من حيث مفهومها وأركانها	3
14	المسؤولية عن فعل الغير وعن الاشياء	3
15	الاثراء بلا سبب	3
16	الاختبار النهائي	
المجموع		45

د. أنشطة تقييم الطلبة

م	أنشطة التقييم	توقيت التقييم (بالأسبوع)	النسبة من إجمالي درجة التقييم
1	إجراء التكاليفات والواجبات أثناء الفصل الدراسي	بـالأسبوع الأول والخامس عشر	10%
2	الاختبار الدوري	السابع	30%
3	عقد الاختبار النهائي	السادس عشر	60%

أنشطة التقييم (اختبار تحريري، شفهي، عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل وغيره).

هـ. مصادر التعلم والمرافق:

1. قائمة المراجع ومصادر التعلم:

المرجع الرئيس للمقرر	مصادر الالتزام في القانون المدني للدكتور عبد القادر الفار- دار الثقافة للنشر والتوزيع.
المراجع المساندة	الوجيز في مصادر الالتزام في ضوء الفقه الإسلامي والقانون المدني للدكتور حسيني إبراهيم أحمد إبراهيم- الطبعة الأولى 1441 هـ- 2020م.
المصادر الإلكترونية	المواد الالكترونية ومواقع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها www.adaleh.com
أخرى	الاعتماد على البرامج والتطبيقات الالكترونية على الكمبيوتر أو الأقراص المدمجة أو المعايير المهنية أو الأنظمة الفنية

2. المرافق والتجهيزات المطلوبة:

العناصر	متطلبات المقرر
المرافق النوعية	القاعات التدريسية المناسبة لأعداد الطلاب ، وعدد أجهزة الحاسب الآلي المتاحة
التجهيزات التقنية	جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات
تجهيزات أخرى (تبعاً لطبيعة التخصص)	لا يوجد

و. تقويم جودة المقرر:

مجالات التقييم	المقيمون	طرق التقييم
فاعلية التدريس	الطلاب/ قيادات البرنامج	غير مباشر
فاعلية طرق تقييم الطلاب	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات	مباشر



مجالات التقويم	المقيمون	طرق التقييم
البرنامج		
مصادر التعلم	الطلاب/ أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	غير مباشر
مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر	أعضاء هيئة التدريس/ قيادات البرنامج	مباشر
أخرى	-	-

المقيمون (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، قيادات البرنامج، المراجع النظير، أخرى (يتم تحديدها)).
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر).

ز. اعتماد التوصيف:

جهة الاعتماد	قسم الأنظمة
رقم الجلسة	23
تاريخ الجلسة	1446/9/4هـ

